

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3407 -
3408/2532

นายซุ่น แซ่ตั้ง

นายดำรงหรือโอ้ว อัสวทวิบุญ หรือแซ่
เบ๊

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา , มาตรา 17, มาตรา 18, มาตรา 27,
มาตรา 29, มาตรา 41

แม้เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นของบริษัท ว. แห่งประเทศ อังกฤษ ก็ตาม แต่
เมื่อบริษัทดังกล่าวมิได้เข้ามาเป็นคู่ความทั้งไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศ ไทยอันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 27 29 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยซึ่ง
นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนโดยฟ้องขอให้แสดงว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้าพิพาทและขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนและเลิกใช้
เครื่องหมายการค้านี้ได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษา

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องสำนวนแรกทำนองเดียวกับสำนวนหลังว่าโจทก์เป็น
ผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าเป็นรูปอักษรโรมันตัวดับเบิลยู (W) ในรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน มีอักษรโรมันอ่านออกเสียงว่า "เวลโก้" (WELLCO) อยู่ใต้ตัวอักษรดังกล่าว

และได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาราว ๔ ปี ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๔ โจทก์ว่าจ้างจำเลยผลิตกาต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และโจทก์ใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าประเภทกาต้มน้ำไฟฟ้า จำหน่ายทั้งในและนอกประเทศรู้จักกันแพร่หลายไม่น้อยกว่า ๓ ปี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าวแต่นายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียน อ้างว่าจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๔ ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๑๗๖๗๔ และ ๑๑๗๖๗๕ อันมีลักษณะคล้ายคลึงเหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองคำขอในเดือนมกราคมและ มีนาคม ๒๕๒๕ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แจ้งให้โจทก์จำเลยตกลงกันเอง หรือนำคดีขึ้นสู่ศาล โจทก์ได้ติดต่อเพื่อตกลงกับจำเลยแล้วก็เพิกเฉย การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดเพราะจำเลยรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้ประดิษฐ์และใช้มาก่อนสินค้ากาต้มน้ำไฟฟ้าที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวขายดีทั้งในและนอกประเทศ จึงผลิตออกขายแข่งกับโจทก์โดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้สินค้าโจทก์ขายได้น้อย โจทก์ได้รับความเสียหายวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๔ ถึงวันฟ้อง เป็นเวลา ๓๕๖ วัน และสำนวนหลังฟ้องเพิ่มเข้ามาว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริต แม้จะรู้ว่าโจทก์จำเลยมีข้อโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ากันอยู่ ก็ยังบังอาจขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๑๗๖๗๖ อันเป็นคำขอต่อเนื่องจากคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๑๗๖๗๔ และ ๑๑๗๖๗๕ การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิด เพราะจำเลยรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ ๑๑๗๖๗๖เป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ประดิษฐ์ใช้มาก่อนแต่ผู้เดียว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแก่การค้าและความเชื่อถือของลูกค้าโจทก์ทั่วไป สำนวนแรกขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหาย ๓๕๖,๐๐๐ บาทพร้อม

ดอกเบียในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ให้
จำเลยใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑,๐๐๐ บาทแก่โจทก์ จนกว่าจำเลยจะถอนคำขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๑๗๖๗๔ และ ๑๑๗๖๗๕ และเลิกใช้
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนและคล้ายคลึงของโจทก์ ให้แสดงว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิแต่
ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้ารูปอักษรโรมันดับเบิลยู (W) ในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูนและได้รูปอักษรโรมันมีอักษรโรมันอ่านออกเสียงว่า"เวลโก้" ให้จำเลยถอนคำขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๑๗๖๗๔ และ ๑๑๗๖๗๕
สำนวนหลังขอให้จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลข
ที่ ๑๑๗๖๗๖และทั้งสองสำนวน ขอให้จำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวถ้า
จำเลยไม่ยินยอมขอให้คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยด้วย

จำเลยให้การทำงานเดียวกันทั้งสองสำนวนว่า โจทก์จะเป็นผู้ประดิษฐ์
เครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าตามคำฟ้องหรือไม่ จำเลยไม่ทราบไม่
รับรอง จำเลยได้รับจ้างผลิตสินค้ากาดัมน้ำไฟฟ้าตามฟ้องจริง แต่จำเลยเป็นผู้ยินยอม
ให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าตรา "เวลโก้" ในสินค้าที่โจทก์ว่าจ้าง เพราะจำเลยเป็น
ผู้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาใช้กับสินค้ากาดัมน้ำไฟฟ้าอยู่ก่อนที่โจทก์จะมาว่า
จ้างจำเลย จำเลยมีสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าจึงมิได้ละเมิดต่อโจทก์ โจทก์
ไม่ได้รับความเสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริตค่าเสียหายไม่เป็นความ
จริง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตรา "เวลโก้" ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ในสินค้าจำพวก ๑๓ ซึ่งมีรายการสินค้าคลุมถึง "กาดัมน้ำไฟฟ้า" รวมอยู่ด้วย
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนไว้แล้วตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือ
คู่มือรับจดทะเบียน ค.ม.๗ เลขที่ (ก)๗๔๘๕๖ ท้ายคำให้การหมายเลข ๑ ในสำนวน
แรก แสดงว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้ารายพิพาทเหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าของบริษัทเวลโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งจดทะเบียนลิขสิทธิ์
แล้วที่ประเทศอังกฤษ โจทก์จำเลยจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท แม้
ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าหลังจากโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์ได้ทำสัญญากับบริษัทแอส
เทรด จำกัดซึ่งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ยินยอมอนุญาตให้โจทก์มีสิทธิใช้
เครื่องหมายการค้าตรา "เวลโก" ของบริษัทแอสเทรด จำกัด สำหรับสินค้าที่โจทก์
ผลิตในประเทศไทย ข้อตกลงดังกล่าวมิได้ให้อำนาจโจทก์ดำเนินคดีผู้กระทำละเมิด
เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก
ต่อไป พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ขอให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษาใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่า
เครื่องหมายการค้ารายพิพาทเป็นของบริษัทเวลโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แห่ง
ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อ
กฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒(๕)นั้น ศาลฎีกาโดยมติที่
ประชุมใหญ่ เห็นว่า แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็น
ของบริษัทเวลโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ก็ตาม แต่เมื่อบริษัทดังกล่าวมิได้เข้ามา
เป็นคู่ความในสองสำนวนนี้ และไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดัง
กล่าวในประเทศไทย อันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗, ๒๙ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้แสดงว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท และขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน และเลิกใช้เครื่องหมายการค้านี้ได้ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์หรือจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารายพิพาทนี้ดีกว่ากัน ซึ่งศาลล่างทั้งสองยังมิได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์จำเลยได้มีโอกาสสืบพยานของตนอย่างเต็มภาคภูมิแล้ว ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ซึ่งจะทำให้คดีล่าช้าโดยใช้เหตุ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวไปเสียทีเดียว... พยานจำเลยมีน้ำหนักมากกว่าพยานโจทก์ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าเวลโก้ที่พิพาทกันในอดีตนี้มาก่อนโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารายพิพาทดีกว่าโจทก์ จำเลยจึงมิได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามฟ้องแต่ประการใด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวนนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สหัส สิงหวิริยะ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายปัญญา สุทธิบดี

ศาลอุทธรณ์ - นายสงค์ศักดิ์ เปรมวุฒิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ